

**Nr. 43 Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an
den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 22. Februar 1937**

R 43 II/945, Bl. 54–55 Schnellbrief, Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Reichsschulgesetz.

Im Schreiben vom 20. Februar 1937¹ hat der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda dem Entwurf eines Reichsschulgesetzes² seine Zustimmung mit der Begründung versagt, daß der Reichserziehungsminister eine verbindliche Erklärung darüber abgelehnt habe, daß die der Ausbildung von Künstlern dienenden Anstalten als zur Zuständigkeit des Propagandaministeriums gehörig vom Schulgesetz nicht erfaßt würden. Im übrigen, so bemerkt der Herr Reichspropagandaminister, habe er keine Einwendungen gegen den Entwurf des Reichsschulgesetzes zu erheben.

Die Forderung des Herrn Reichspropagandaministers bedeutet praktisch die Hereinziehung einer abseits von Sinn und Ziel des Reichsschulgesetzes gelegenen Zuständigkeitsfrage. Ich muß diese Verkoppelung zweier wesensverschiedener Fragen grundsätzlich ablehnen und hierzu folgendes erklären:

– 1.

Das Reichsschulgesetz gilt naturgemäß nur für Schulen meines Geschäftsbereichs. Diesen Zuständigkeitsbereich aber abzugrenzen, ist ebenso wenig seine Aufgabe wie die, einer zukünftigen Neuordnung der Zuständigkeiten vorzugreifen.

– 2.

Die vom Herrn Reichspropagandaminister seinem Schreiben vom 20. Februar 1937 offenbar zugrunde gelegte Auffassung, wonach die der Ausbildung von Künstlern dienenden Schulen durch das Ergänzungsgesetz zum Reichskulturkammergesetz vom 15. Mai 1934³ seinem Geschäftsbereich zugewiesen worden seien, trifft nicht zu.

Dieses Ergänzungsgesetz hat lediglich die *berufsständische* Zugehörigkeit von Beamten und Anstalten auf dem Gebiete der bildenden Kunst und der Musik klarstellen, nicht jedoch eine Veränderung der Ressortzuständigkeiten herbeiführen wollen. Das ergibt sich mit voller Deutlichkeit aus der Begründung des Gesetzes, aus der Bezugnahme auf § 6 Absatz 2 des Theatergesetzes⁴ und aus dem in den gleichen Tagen ergangenen Erlaß des Führers und Reichskanzlers über den Geschäftsbereich meines Reichsministeriums⁵, in dem die Angelegenheiten sämtlicher Hoch-, Berufs- und Fachschulen ohne jede Einschränkung mir übertragen worden sind. Dementsprechend ist auch bisher Grundlage der Verhandlungen immer nur die Frage gewesen, ob eine von der bisherigen Ordnung abweichende Neuordnung der Zuständigkeiten zweckmäßig erscheine. Die von dem Herrn Reichspropagandaminister angestrebte Zuständigkeitsregelung war also erst zu finden und gegebenenfalls durch einen Erlaß des Führers und Reichskanzlers festzulegen. Das war auch der Ausgangspunkt der

¹ Dok. Nr. 40.

² Hierzu Dok. Nrr. 2, 15 und 20.

³ S. Dok. Nr. 40 Anm. 2.

⁴ Gleichfalls vom 15. 5. 1934 (RGBl. I S. 411); s. ARH I/2, Nr. 346, P. 9a. Inhalt von § 6 (2) ebd., Nr. 345 Anm. 1.

⁵ Erlaß [des Reichskanzlers] über die Aufgaben des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 11. 5. 1934 (RGBl. I S. 375); vgl. ARH I/2, Nr. 369 Anm. 1.

bekannten Chefbesprechung vom 19. Juni 1934⁶, die sonst nicht hätte stattfinden brauchen. Auch die übereinstimmende Praxis der beiden Ministerien in den letzten drei Jahren hat sich im Rahmen dieser Rechtsauslegung vollzogen.

Wenn der Herr Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda in diesem Zusammenhang den Vorwurf erhebt, ich hätte es abgelehnt, den mir unterstehenden Anstalten „die Erfüllung der ihnen nunmehr obliegenden Pflichten zu gestatten“, so muß ich diesen Vorwurf als unberechtigt zurückweisen. Die mir unterstehenden Anstalten haben ihren berufsständischen Pflichten frei nachkommen können. Ich habe mich nur gelegentlich dagegen verwahrt, daß von nachgeordneten Stellen der berufsständischen Organisation die Kammerpflichten der mir unterstellten Anstalten so gehandhabt wurden, daß sich daraus Störungen des Verwaltungsganges ergaben.

Wenn der Herr Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda weiter den Vorwurf erhebt, es falle meinem Ministerium zur Last, daß die Verhandlungen über die Ausführung der Chefbesprechung vom 19. Juni 1934 noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis geführt hätten, so muß ich mich auch hiergegen verwahren. Bei den Verhandlungen ist von meiner Seite stets größtes Entgegenkommen gezeigt worden. Das ergibt sich vor allem aus der Besprechung der Herren Staatssekretäre Funk, Landfried und Zschintzsch vom 19. November 1936, in der man einen Weg zur Bereinigung der Streitfragen gefunden zu haben glaubte⁷. Damals wurde vereinbart, daß zunächst Herr Staatssekretär Funk den Herren Landfried und Zschintzsch den Entwurf eines Erlasses des Führers und Reichskanzlers über die Regelung der Zuständigkeiten im Reich und den Entwurf eines Gesetzes über die Verreichlichung der Angelegenheiten der modernen Kunst in allen Ländern zugehen lassen sollte. Solche Vorschläge sind von Herrn Staatssekretär Funk nicht vorgelegt worden. Vielmehr hat er erst zwei Monate später, nämlich in einem am 22. Januar 1937 eingegangenen Schreiben, das er auch Ihnen mitgeteilt hat⁸, einen völlig neuen Vorschlag gemacht. Nach diesem sollte in Abweichung von dem Ergebnis der Chefbesprechung vom 19. Juni 1934 und der auf ihr fußenden Abrede der Herren Staatssekretäre von der Verreichlichung der Einrichtungen auf dem Gebiete der modernen Kunst abgesehen und nur für Preußen eine selbständige Oberste Landesbehörde für die Angelegenheiten der modernen Kunst mit Unterstellung unter das Reichspropagandaministerium geschaffen werden. Da die Entscheidung hierüber nicht allein bei mir lag, vielmehr, wie Herr Staatssekretär Funk selbst zum Ausdruck brachte, ein Organisationsakt des Herrn Preußischen Ministerpräsidenten notwendig wurde, habe ich diesen alsbald um Vortrag gebeten und Herrn Staatssekretär Funk sowie auch Ihnen mit Schreiben vom 18. Februar 1937 hiervon Mitteilung gemacht⁹.

Abschließend betone ich, daß die hier umrissenen Zuständigkeitsfragen in keinen sinnvollen Zusammenhang mit dem Reichsschulgesetz gebracht werden können. Sie dürfen deshalb auch die Verabschiedung des Gesetzes, das Partei, Staat und Volk dringend verlangen und dem sämtliche beteiligten Minister und der Stellvertreter des Führers zugestimmt haben, nicht aufhalten. Sollte der Herr Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda gleichwohl an einem Widerspruch festhalten, so muß ich ihm die Verantwortung für die Folgen überlassen.

Vierzig Abdrucke dieses Schreibens sind beigelegt.

Die Herren Reichsminister, der Herr Preußische Ministerpräsident und der Herr Preußische Finanzminister haben unmittelbar Abschrift erhalten¹⁰.

⁶ S. Dok. Nr. 40, zu Anm. 5.

⁷ Aufzeichnung über diese Besprechung in: R 21/209.

⁸ StS Funk an StSRk Lammers, 21. 1. 1937; R 43 II/143, Bl. 184f. Im Auszug zit.: ARH I/2, Nr. 369 Anm. 4. Vgl. auch unten FV 38*.

⁹ R43 II/143, Bl. 191.

¹⁰ Das RErzM wurde am 25. 2. 1937 im Referentenweg verständigt, daß die Rkei vorerst von sich aus nichts unternehmen, sondern dessen Einigung mit dem RMVP abwarten wolle; R 43 II/945, Bl. 56. Letzteres hielt aber mit Schreiben vom 2. 3. 1937 seinen Widerspruch aufrecht und verwahrte sich gegen den Vorwurf, dabei nicht zusammengehörige Angelegenheiten zu verquicken: „Widerspruch gegen ein Gesetz wird erhoben, wenn in einem wesentlichen Punkt über den Sinn und die Tragweite des Gesetzes Zweifel bestehen, die der das Gesetz vorlegende Minister zu beheben ablehnt.“ Ebd. Bl. 40–42. Hitler zeigte beim Vortrag durch Lammers am 10. 3. 1937 keine Neigung, die Streitfrage zu entscheiden, und gedachte augenscheinlich die Einigung der Kontrahenten abzuwarten; vgl. FV 132*. Goebbels selbst notierte zum 19. 3.: „Beim Führer Mittag. Mit Himmler Reichsschulgesetz. Ich

Rust

nehme meinen Einspruch nicht zurück, bis Rust mir die Kunstschulen abtritt. Soll er mal zappeln. Er hat mich 3 Jahre warten lassen.“ GOEBBELS, Tagebücher I 4, S. 60. Zur Entwicklung in der Frage der Zuständigkeit für die Kunstlehranstalten s. Dok. Nr. 61, zum Fortgang und schließl. Scheitern des Projekts eines ReichsschulG: Dok. Nr. 119.

Zitierhinweis

Nr. 43 Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 22. Februar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d043>